

한국가스공사 상임감사위원

주 의 요 구

일련번호 제21기강-01호
제 목 발주자의 우월적 지위 남용
소관부서 ○○본부 ○○기지본부 ◇◇◇◇부
내 용

공사 「계약업무관리지침」 제6조의3(계약사무 수행시 불공정 행위 금지)에서는 발주자의 우월적 지위를 남용하여 계약상대자의 권익을 침해하는 불공정한 행위를 금지하고 있다.

○○기지본부 ◇◇◇◇부 과장 AAA(이하 “과장 AAA” 이라 한다.)은 2004. 3. 2. 공개경쟁채용 23기로 입사하여 2017. 2. 15. ○○기지본부 ◇◇◇◇부에 발령받아 현재까지 근무 중인 자로서,

과장 AAA은 「☆☆☆☆☆☆☆☆」 구매계약(공고번호 0000000000)을 발주하여 최저가 입찰한 업체 □□(이하 “계약상대자” 라 한다.)을 낙찰자로 결정한 이후 계약상대자에게 계약공고에 없었던 업무사항(■ 모서리 라운딩, ■ 부착용 구멍 가공)을 계약상대자의 작업 시간 및 비용 증가, 납품 기한을 고려하지 않은 채 주말을 포함해 여러 차례 전화로 반복적으로 문의하였고, 발주자의 역무인 명판제작용 설비명 리스트 파일의 오탈자 검수를 지시하는 등 계약상대자에게 업무 부담을 주었다.

다만 과장 AAA이 행위 과정에서 압력을 가하거나 폭언을 한 바가 없고 해당 행위가 잘못임을 인지하고 계약상대자에게 사과하고자 노력하는 등 사후 해결노력을 한 점은 인정된다.

조치할 사항

사장(인사조직처장)은 계약상대자에게 무리한 업무 요구 등 행위를 한 과장 AAA에게 주의를 촉구하시기 바랍니다. (주의)